

회사가 내 주식을 사주는 순간 세금이 바뀝니다

비상장 회사의 자기주식 취득 — 양도로 보던 거래를 개
편안은 배당으로 봅니다

같은 거래, 다른 소득

지금: 주주가 회사에 주식을 팔면 소각 목적이 아닌 한 **양도소득**으로 봅니다. **개편안:** 회사가 받은 대가 중 **취득가액을 넘는 부분을 배당으로 간주**합니다. 거래는 그대로인데 소득의 이름이 바뀝니다.

근거: 소득세법 제17조 · 법인세법 제16조

의제배당 규정에 **법인의 자기주식 취득**이 새로 들어가는 방향입니다. **증권시장을 통한 취득은 제외**하되, **시간외 대량매매**처럼 사실상 특정 주주와의 거래는 포함하는 안입니다. 결국 대상은 비상장 회사의 장외 매입입니다.

숫자로 보면

예를 들어 주당 5,000원에 취득한 주식 1만 주를 회사가 **5억 원**에 사준다면 받은 돈 5억 원 - 취득가액 5,000만 원 = **4억 5,000만 원이 배당**입니다. 다른 금융소득과 합쳐 **연 2,000만 원을 넘으면 종합소득에 합산**되어 근로·사업소득과 함께 누진세율을 적용받습니다.

이 방법을 쓰던 자리

① **가업승계** 과정에서 일부 주주의 지분을 정리할 때
② **주주 간 분쟁**으로 한쪽이 빠질 때 ③ **살 사람이 없**
는 소수지분을 현금화할 때. 비상장 중소기업에서 자
주 쓰이던 방식이라 영향 범위가 넓습니다.

지금 확인할 것

① 매도할 주주의 취득가액이 얼마인가 — 설립 때 액면가로 받았다면 대부분이 배당이 됩니다. ② 그 주주의 다른 소득 규모. ③ 거래 시기 — 2027년 적용 예정 정부안이라 국회에서 바뀔 수 있습니다. 계획 중인 거래가 있다면 **이호현 회계사에게 문의**하세요.